

위탁 업무 계약서

갑	상 호	㈜매디브
	대 표 자	천혜성, 손상만
	주 소	서울시 마포구 양화로 100-15, 3층(서교동, 남정빌딩)
을	성 명	김효선
	생 년 월 일	1982. 1. 29
	주 소	경기도 고양시 덕양구 신원로 60

제1조 (계약목적)

이 계약의 목적은 ㈜매디브(이하 “갑”이라 한다)로부터 독립사업자 신분으로 위탁된 김효선 (이하 “을”이라 한다)이 제4조에 정한 위탁업무를 처리하는데 필요한 사항을 정함에 있다.

제2조 (을의 법적 신분)

- "을"은 독립사업자로서 용역계약에 의하여 "갑"으로부터 위탁 받은 업무를 수행한다.
- "갑"과 "을" 사이에는 고용 및 근로관계가 성립하지 않으며, 근로기준법상 회사의 직원에 대한 취업규칙 등은 "을"에게 적용되지 않는다.

"을"은 자유로운 의사에 따라 본 계약을 체결하며 "을"의 법적 신분은 근로자가 아닌 "갑"의 업무 수탁자로서 본 위탁계약을 체결함을 확인한다.

김효선 (서명 또는 날인)

제3조 (계약기간)

- 본 계약의 계약기간은 2024 년 02 월 13 일 ~ 2024 년 04 월 30 일까지로 한다. 다만, 계약 기간의 효력발생일은 프로젝트 성격에 따라 갑의 수탁업무를 실제 수행하게 된 날의 초일을 기준으로 하며 프로젝트 일정이 변경되거나 프로젝트가 종료되어 갑의 수탁업무를 수행할 수 없게 된 날을 계약기간의 종료일로 한다.
- 계약기간이 종료된 후 재계약이 이루어지지 아니할 경우에는 자동으로 계약이 해지된 것으로 하며, 쌍방의 합의하에 계약기간을 연장 할 수 있다. 다만, 계약기간 중이라도 사업장의 매출 및 영업이익이 악화 될 경우에는 "을"의 동의를 얻어 수수료 금액을 조정할 수 있다.

제4조 (위탁업무의 범위)

- 1) 본 계약에 의하여 “을”이 “갑”에게 제공할 업무의 범위 및 구체적인 내용은 본 계약을 따르는 ‘첨부1. 위탁업무내역서’에서 정한 바에 따른다.
- 2) “갑”과 “을”은 전항의 내용에 구속되지 아니하고, 상호 합의하여 전항에 정한 업무의 범위 및 내용을 변경 혹은 추가할 수 있다.

제5조 (업무보고)

- 1) “을”은 제4조의 위탁업무에 대해 월 또는 주 단위로 1회 이상 업무진행상황 및 추진내역을 “갑”에게 서면 또는 대면으로 보고하여야 한다.
- 2) “갑”은 위탁업무 진행확인을 위해 필요한 자료를 수시로 “을”에게 요구할 수 있으며, “을”은 특별한 사유가 없는 한 요청 후 3영업일 이내에 “갑”에게 제출하여야 한다.
- 3) 본 조 제1항과 관련하여 “을”의 사유로 업무지체가 발생 시, “을”의 책임하에 이에 대한 대응책을 제시하고 신속하게 적절한 조치를 취하여 “갑”에게 서면으로 보고하여야 한다. 단, “을”의 업무지체가 “갑”의 사유로 인해 발생한 경우에는 “을”을 면책한다.

제6조 (위탁업무에 대한 검수)

- 1) “을”은 제4조에 따른 위탁업무 완료 후 이에 대한 검수를 “갑”에게 요청하여야 하고 “갑”은 사전에 상호간에 정한 검수일정에 따라 검수를 완료하여야 한다. 단, 상호 협의 하에 검수착수 및 검수완료 기간을 변경할 수 있다.
- 2) “갑”은 검수결과 품질에 하자가 있는 경우 지체 없이 “을”에게 통지하며, “을”은 조속한 시일 내에 시정완료 후 별도의 협의를 하여 정해진 기한까지 재납품을 한 후 재 검수를 의뢰하여야 하며, 이로 인한 비용은 “을”이 부담한다.

제7조 (수수료의 지급)

- 1) “갑”은 “을”에게 위탁업무 수행에 대한 대가로 매월 말일 프로젝트 총비용 16,811,000 원을 3개월간 분할로 산정된 금액을 기준으로 수수료를 지급하며, 수수료에 사업소득세 3.3%, 특수형태근로종사자 특례에 따른 고용, 산재보험금을 제한 금액을 지급한다.
- 2) 종료일은 업무마감일 기준으로 정산한다.
- 3) “을”에게 발생된 제반경비 및 비용(교통비, 식대 등)은 “을”이 부담한다.
- 4) 수수료 지급일은 당월 말일로 한다. 다만, 지급일이 휴무일인 경우에는 직전 업무수행일에 지급한다.
- 5) “갑”은 “을”이 “갑”에게 지급해야 할 손해배상금 등 일체의 금전적 채무를 전부 또는 일부 상계하여 지급할 수 있다.

제8조 (계약의 해지)

- 1) “갑”과 “을”은 상호 합의에 의하여 계약을 해지 할 수 있다.
- 2) “을”은 “을”의 사유에 의하여 계약해지를 원할 때는 해지를 원하는 날의 1개월 전에 “갑”에게 서면 혹은 구두로 통보한다. 이를 위반할 경우 “갑”은 “을”에게 마지막으로 지급된 1개월분의 수수료를 손해배상으로 청구할 수 있다. 동의 김효선 (인)
- 3) “갑”은 다음의 경우 “을”과의 계약을 즉시 해지 할 수 있다.
 - ① “을”이 제4조에 따라 수행한 업무와 관련하여 “갑”의 고객으로부터 클레임이 발생한 경우
 - ② “을”이 다른 제3자로부터 가압류를 당하거나, 파산 신청한 경우 및 이에 준하는 사유가 발생한 경우
 - ③ “을”이 계약기간 내 계약이행 전망이 없거나 **업무수행 능력이 부족한 것으로 판단된 경우 및 계약목적 달성이 어려울 때**
 - ④ “을”이 본 계약상 의무를 위반한 경우
 - ⑤ 본 계약 제3조에도 불구하고 프로젝트가 종료되어 갑의 위탁업무가 소멸된 경우
- 4) 계약을 해지하는 경우 “을”은 “갑”이 제공한 자산이 있는 경우 이를 즉시 반환하여야 한다.

제9조 (손해배상)

“을”은 본 계약에 따라 수행하는 업무를 처리함에 있어 “을”의 귀책사유로 인해 발생한 손해가 있는 경우 “갑”에게 끼친 손해에 대한 금액을 배상하여야 한다.

제10조 (지식재산권)

- 1) “을”은 “갑”이 본 계약상 위탁업무를 위해 제공한, “갑”이 일체의 지식재산권을 가지거나 제3자 소유의 자료 및 그러한 자료의 개선, 변형물에 대해, 어떠한 권리도 가지거나 취득하지 아니하며, 이에 대한 사용범위는 본 계약상 위탁업무로 한정한다.
- 2) 본 계약에 의한 계약목적물과 계약 이행 시 산출되는 산출물에 대한 소유권 및 일체의 지식재산권(저작권 및 2차적 저작물 작성권 포함)은 “갑”에 귀속되며, “갑”은 계약목적물 및 산출물을 수정, 편집하여 ‘을’의 성명 표시 없이 이용할 수 있다.
- 3) 본 계약상 투입되는 인력들이 본 계약상 업무로 인하여 계약 목적물 또는 산출물에 대해 지식재산권을 갖게 될 경우, “을”은 해당 지식재산권(저작권 및 2차적 저작물 작성권 포함)이 “갑”에 귀속됨을 보증한다.
- 4) “을”은 본 계약목적물과 계약 이행 시 산출되는 산출물 등 “갑”에게 제공되는 제반 사항과 계약이행을 위해 “을”이 사용하는 자료, S/W라이선스 등이 제3자의 지식재산권을 포함한 모든 권리를 침해하지 않은 것임을 보장한다.
- 5) “을”은 본 조를 위반하여 분쟁이 발생한 경우, 즉시 “갑”에게 이를 서면으로 통보하며, “갑”을

면책하고 “을”의 책임과 비용으로 이를 해결하여야 한다.

6) 전항에 따른 분쟁 시 “을”은 “갑”과의 합의하에 자신의 비용으로 “갑”이 그 산출물을 계속하여 사용할 수 있는 권리를 확보하거나, 산출물을 수정 또는 교체하는 보호조치를 강구하여 산출물의 사용이 중단되지 않도록 한다. 이때 “갑”은 산출물의 사용이 중단됨에 따른 손해를 “을”에게 청구할 수 있다.

제11조 (비밀유지 의무)

“을”은 계약기간 중은 물론 계약종료 후에도 업무상 취득한 기밀을 유지하여야 한다. 만약 “을”이 업무상의 기밀을 누설하거나 활용함으로 인하여 “갑”에게 손해가 발생할 경우에는 그 손해에 대하여 배상하여야 한다.

제12조 (상주인력 보안규정 준수)

본 계약의 이행을 위하여 “을”은 “갑”의 사업장 내에서 상주하거나 방문하여 위탁업무를 수행하는 경우 다음의 내용을 준수하여야 한다.

- 1) “을”은 업무 시작 전 “갑”의 보안서약서 또는 개인정보보호 서약서에 서명하여야 하며, 서명한 서약서의 내용을 준수하여야 한다.
- 2) “을”은 “갑”과의 협의를 통해 허가된 업무구역 외 사업장에 임의 출입을 금지한다.

제13조 (관할법원)

본 계약에 관하여 분쟁이 발생할 때는 “갑”과 “을”의 합의에 따라 원만히 해결하기로 하되, 합의가 이루어지지 않을 경우 “갑”의 주소지를 관할하는 법원을 관할법원으로 한다.

제14조 (기타)

본 계약에 명기되지 않은 사항은 민법 등 기타 관련 법령에 의한다.

상기와 같이 위탁 업무계약을 체결하고, 이 계약서 2통을 작성하여 “갑”과 “을” 각 1통씩 보관한다.

2024년 04 월 25 일

“갑” : 주식회사 매디브(서명 )

“을” : 김효선 (서명 )

첨부1. 위탁업무내역서

투입인력	프로젝트명	투입일자	종료일자	등급
김효선(퍼블)	SK 에너지 엔크릿닷컴, 뉴머핀	2024.02.13	2024.04.30	고급